

قرارداد همکاری ارائه خدمات برخط صدور و ابطال واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

مقدمه:

شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان (با علامت تجاری دیجی پی) یک پلتفرم مدیریت ثروت در سوپر اپلیکیشن دیجی پی راه‌اندازی نموده که مطابق دستورالعمل اجرایی صدور و ابطال صندوق‌ها، امکان انجام معاملات برخط واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آن فراهم است. ازسوی دیگر شرکت سهامی پاداش سرمایه به عنوان مدیر صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت بهترین، تمایل دارد جهت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها، از امکانات برخط این پلتفرم استفاده نماید.

ماده (۱) طرفین قرارداد

این قرارداد فی‌مابین شرکت سهامی پاداش سرمایه (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه بهترین به شماره ثبت ۴۶۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۶۲۲۲۳ با نمایندگی آقایان سعید متین‌راد (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و کورش شمس (رئیس هیئت مدیره) به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر، خیابان پنجم، پلاک ۱۵، طبقه دوم، واحد ۱۲ با کدپستی ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶ به کدپستی ۱۵۱۳۷۱۹۱۱۴ به عنوان مدیر صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه بهترین - که در این قرارداد اختصاراً «مدیر صندوق» نامیده می‌شود از یک طرف و

شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان (سهامی خاص)، به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۷۸۵۲۴ و شماره ثبت ۵۲۷۸۰۳ به نمایندگی خانم شقایق جعفرلو (مدیر حسابداری) و آقای جواد نجفی (نائب رئیس هیئت مدیره) به نشانی تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله اماتیه، بلوار نلسون ماندلا، بلوار صبا غربی، پلاک ۲، ساختمان پایتذ صبا، طبقه سوم، واحد ۱۰، کدپستی ۱۹۱۷۷۶۱۹۸۳ که در این قرارداد اختصاراً «دیجی پی» نامیده می‌شود - از طرف دیگر، به شرح مواد آتی منعقد گردید.

ماده (۲) تعاریف

عبارات ذیل در این قرارداد در مفهوم معنای متقابل آن به کار رفته‌اند.

دیجی پی	مدیر صندوق
شقایق جعفرلو (مدیر حسابداری)	سعید متین‌راد (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)
جواد نجفی (نائب رئیس هیئت مدیره)	کورش شمس (رئیس هیئت مدیره)

دیجی پی
شماره ثبت: ۵۲۷۸۰۳

شرکت سهامی پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

پاداش
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره: DP/1403/543

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۱

۱. صندوق: منظور صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه‌بگترین به شماره ۳۷۲۳۵، به مدیریت سیدگردان پاداش سرمایه می‌باشد.
۲. مدیر صندوق: منظور شرکت سیدگردان پاداش سرمایه به مشخصات مذکور در ماده ۱ قرارداد می‌باشد.
۳. سرمایه‌گذار: منظور هر شخص حقیقی یا حقوقی است که متقاضی خرید یا فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق می‌باشد.
۴. سرمایه‌گذار جدید: شخص حقیقی یا حقوقی است که سابقه ثبت نام در صندوق نداشته است و اولین بار از طریق دیجی پی ثبت نام می‌نماید و یا سفته ثبت نام داشته و سرمایه‌گذاری کرده است لکن از آخرین موجودی سرمایه‌گذار نزد صندوق حداقل یک سال می‌گذرد.
۵. صدور: منظور خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق می‌باشد.
۶. ابطال: منظور فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق می‌باشد.
۷. منابع: به معنی خالص منابع مالی حاصل از صدور و ابطال صندوق اعم از آنکه مستقیم یا غیر مستقیم در یا با واسطه دیجی پی باشد.
۸. اپلیکیشن: منظور زیرساخت الکترونیکی اپلیکیشن دیجی پی است که ارسال برخط درخواست‌های سرمایه‌گذاری جهت صدور و ابطال واحدهای صندوق از طریق آن انجام می‌شود.
۹. فهرست: منظور بارگذاری اطلاعات صندوق در اپلیکیشن و فراهم شدن امکان دریافت و ارسال برخط درخواست‌های صدور و ابطال واحدهای صندوق از طریق دیجی پی برای سرمایه‌گذار است.
۱۰. سهام: منظور سامانه جامع اطلاعات مشتریان شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) می‌باشد.
۱۱. دستورالعمل: منظور "دستورالعمل اجرایی دریافت و ارسال برخط درخواست‌های صدور و ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.
۱۲. سامانه: اپلیکیشن دیجی پی که زیرساخت الکترونیکی است که پس از اخذ مجوز "مدیر صندوق" از سازمان، ارسال برخط درخواست‌های سرمایه‌گذاران جهت صدور و ابطال واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری از طریق آن امکان‌پذیر است.
۱۳. ارائه‌دهنده سامانه: شرکت دیجی پی که مطابق با دستورالعمل، سامانه را به کاربران ارائه می‌دهد.

ماده (۳) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از ایجاد دسترسی و امکان سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه‌بگترین از طریق ثبت درخواست صدور و ابطال الکترونیکی و دریافت وجه واحد صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه‌بگترین تحت مدیریت شرکت سیدگردان پاداش سرمایه از طریق فهرست

دیجی پی	مدیر صندوق
شقایق حق‌قلو (مدیر حسابداری) حاجه سیدمهر (رئیس هیئت مدیره) حاجه سیدمهر (رئیس هیئت مدیره)	سعید متین‌راد (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) کوروش شمس (رئیس هیئت مدیره)

شرکت سیدگردان
پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

پاداش
گفت‌وگو با سازمان
بورس و اوراق بهادار

تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش بلوار صبا غربی، پلاک ۲، ساختمان پانصد صبا، طبقه ۳، کد پستی: ۱۹۸۳۱۷۷۶۱۹۸۳، تلفن: ۰۲۱۶۱۹۳۰۴۰۰

3rd floor, No.2, Paniz Saba bldg., W Saba Blvd., Nelson Mandela Blvd., Tehran, Postal code: 1917761983, +98(21)61930400

www.mydigipay.com • info@mydigipay.com

شماره: DP/1403/543

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۱

شدن در صندوق ها در اینکیشن دیجی پی برای کاربران آن با رعایت مجوز فعالیت دریافت شده از سازمان بورس و اوراق بهادار در ازای مبلغ مقرر در ماده (۵).

تبصره ۱: با توجه به آنکه بهره برداری از سامانه منوط به اخذ تأییدیه از سازمان است، ایفای کامل تعهدات ارائه دهنده سامانه در برابر مدیر صندوق، منوط به اخذ تأییدیه مزبور می باشد.

ماده (۴) مدت قرارداد

۱-۴ مدت قرارداد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ به مدت یک سال شمسی می باشد که در صورت توافق کتبی طرفین برای مدت مشابه طی الحاقیه و یا قرارداد جدید، قابل تمدید خواهد بود.

۲-۴ الحاقیه های قرارداد جزء لاینفک قرارداد بوده و قرارداد و الحاقیه های آن توانا اعتبار دارند.

۳-۴ در صورت خاتمه قرارداد به هر شکل و دلیلی، کاربران سامانه امکان ثبت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری صندوق را نخواهند داشت.

۴-۴ موضوع قرارداد برای کاربرانی که در این مدت از طریق سامانه بر خط دیجی پی وارد صندوق شده اند، پابرجا خواهد بود و تا گذشت ۳۰ روز که این کاربران از این صندوق به طور کامل خارج نشده باشند مشمول این قرارداد خواهند بود و عایدی مالی ناشی از وجود این کاربران پس از انقضای قرارداد نیز به دیجی پی تعلق خواهد گرفت. پایان مدت قرارداد و مسیر اعلامی جایگزین، توسط مدیر صندوق در سامانه اطلاع رسانی می گردد.

تبصره ۲: در هر صورت دیجی پی به اطلاعات و داده های سرمایه گذاران و صندوق در حدود موضوع قرارداد حاضر به جهت اجرای صحیح بند ۴-۴ و

۳-۴ دسترسی خواهد داشت و مدیر صندوق موظف است تمامی امکانات را در اختیار دیجی پی قرار داده و همکاری های لازم را به عمل آورد در صورت اقدام بر خلاف مفاد بند فوق خسارت وارده به سرمایه گذاران و دیجی پی و اشخاص ثالث بر عهده مدیر صندوق می باشد.

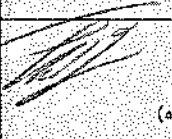
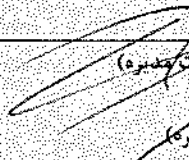
ماده (۵) مبلغ قرارداد

۱-۵ عواید مالی ارائه دهنده سامانه از محل اجرای قرارداد به ترتیب ذیل است:

۱-۱-۵ از آنجایی که دیجی پی از طریق سامانه مدیریت ثروت دیجی پی اقدام به جذب منابع برای صندوق می نماید، مدیر صندوق موظف است

از درآمد محقق شده (درآمد مدیر صندوق مطابق با امیدنامه صندوق) بابت مدیریت منابع جذب شده از سوی دیجی پی را

هر سه ماه یکبار به دیجی پی پرداخت نماید.

دیجی پی	مدیر صندوق
 شقایق جعفرزاده (مدیر صندوق) معاون امور مالی و اداری	 سعید متین راد (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره) کورش شمس (رئیس هیئت مدیره)

شرکت سیدگردان
پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

شماره: DP/1403/543

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۱

۵-۱-۲ ارائه دهنده سامانه می تواند نسبت به دریافت کارمزد از سرمایه گذاران در هنگام دریافت درخواست صدور یا ابطال تا سقف

درخواست اقدام نماید.

۵-۱-۳ دیجی پی بابت ثبت نام هر سرمایه گذار جدید در صندوق از مدیر صندوق اخذ میکند.

تبصره ۴: در صورت تصمیم مدیر صندوق مبنی بر تخفیف یا برگشت درآمد نسبت به سرمایه‌گذار اثری بر مفاد بند ۵-۱-۱ و حقوق دیجی‌پی مرتب نخواهد بود.

۵-۲-۲) بالغ دریافت شده از سرمایه‌گذار جهت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، مستقیماً به حساب معرفی‌شده از طرف مدیر صندوق به شرح ذیل واریز میگردد؛

شماره حساب 700828802457 شماره شبای IR960610000000700828802457 نزد بانک شهر به نام شرکت سیدگردان پاداش سرمایه.

۳-۵ چنانچه مدیر صندوق قصد تغییر شماره حساب مذکور جهت واریز مبالغ را داشته باشد موظف است حداقل سه روز کاری قبل مراتب را کتبا به اطلاع مدیر مالی برساند.

۴-۵ مبلغ مالیات بر ارزش افزوده طبق نرخ اعلامی مراجع ذیصلاح به مبلغ قرارداد افزوده می شود.

۵-۵ دیجی پی در پایان هر سه ماه پس از تاریخ شروع قرارداد بابت دریافت عواید مذکور در ماده ۵ اقدام به صدور صورتحساب می نماید. مدیر صندوق موظف است ظرف یک هفته پس از دریافت صورتحساب اقدام به واریز مبلغ آن به شماره حساب اعلامی توسط دیجی پی نماید.

تبصره ۴: مدیر صندوق موظف است هرگونه تغییر در میزان کارمزد مدیر صندوق را حداقل ۵ روز قبل از برگزاری مجمع صندوق یا تاریخ اعمال

کارمزد جدید به طور مکتوب به اطلاع ارائه‌دهنده سامانه برساند. در صورت تغییر کارمزد توسط مدیر صندوق، دیجی‌پی بر اساس صلاحیت در صورت کاهش مبلغ کارمزد نسبت به فسخ قرارداد مختار می باشد.

ماده ۶) حقوق و تعهدات مشترک طرفین

هر دو طرف قرارداد موظفند دستورالعمل‌های نهاد ناظر در حوزه تخصصی خودشان را رعایت کنند. همچنین:

۱-۶- دستورالعمل‌ها و قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، شاپرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر این قرارداد حاکم و ناظر است.

مدیر صندوق	مدیر حساب داری
سعید متین‌راد (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)	شقایق جعفرلو (مدیر حساب داری)
کوروش شمسی (رئیس هیئت مدیره)	محمدتقی آهوانی (مدیر هیئت مدیره)

شرکت سید گردان
پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

یادداشت
بحث نظریات مسازمان
دوس و نورانی بهادر

سهران، بلوار نلسون ماندلا، نقش بلوار صباغری، پلاک ۲، ساختمان پانصد صبا، طبقه ۳، کد پستی ۱۹۱۷۷۶۱۹۸۳، ۴۰۰۵۰۴۱۱۶۱۹۳+۹۸

3rd floor, No.2, Paniz Saba bldg., W Saba Blvd., Nelson Mandela Blvd., Tehran, Postal code: 1917761983* +98(21)61930400

www.myclipay.com • info@myclipay.com

تمیزه ۶: در صورت صدور قوانین و مقررات جدید از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، شاپرک و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی که رسماً ابلاغ میگردد، چنانچه هر یک از طرفین تشخیص دهند فرایند اجرای قرارداد مطابق با دستورالعمل جدید نمی باشد، باید این موضوع را به صورت کتبی به طرف مقابل اعلام نمایند تا در وقت تعیین شده اصلاح و یا در صورت زمان بر بودن اصلاحات، موضوع قرارداد با تنظیم صورتجلسه ای توسط طرفین متوقف شده تا اصلاحات صورت پذیرد، در غیر اینصورت طرف مقابل می تواند قرارداد را فسخ نماید.

۲-۶ هر دو طرف متعهد می شوند دستورالعمل های بانک مرکزی و شاپرک به ویژه قسمت های مربوط به میادلات اینترنتی و پولشویی را رعایت کنند و در بهبود و شفاف سازی انجام آن کوشا باشند.

۳-۶ طرفین متعهد می شوند در صورت تغییر در مستندات سامانه مدیریت صندوق مراتب را ظرف ۲۴ ساعت به طرف مقابل اطلاع رسانی نمایند. در صورت تغییر در مستندات سامانه و عدم اطلاع رسانی، دیجی پی مخیر به قطع سرویس دهی خواهد بود.

۴-۶ طرفین متعهد می شوند بسترهای فنی لازم جهت تأمین امنیت ارتباطات بین یکدیگر را فراهم آورده و درخواست های طرف مقابل را از طریق IP معرفی شده از طرف دیگر، پذیرش نمایند.

۵-۶ طرفین متعهد می شوند در صورت بروز اشکال یا قطعی در سامانه، مراتب را ظرف ۲۴ ساعت از طرق ارتباطی اعلام شده در نامه نمایندگی به نماینده طرف مقابل اطلاع داده و به سرعت مشکل مربوطه را رفع نمایند.

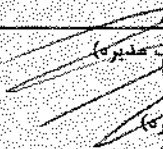
۶-۶ طرفین متعهد می شوند در صورت بروز هر گونه مغایرت، همکاری کامل در خصوص بررسی موارد مغایرت را داشته و تمامی اطلاعات لازم برای کشف و شناخت دلایل مغایرت و رفع آن را را حداقل از ظرف ۳ روز کاری در اختیار طرف مقابل قرار دهند. و آن را رفع نمایند.

۷-۶ طرفین متعهد می شوند ظرف یک هفته از انعقاد قرارداد، نسبت به معرفی یک نفر نماینده فنی به طرف مقابل اقدام نمایند. این فرد نقطه ارتباط طرفین بوده و کلیه مکاتبات و ارتباطات با وی رسمی تلقی خواهد شد.

۸-۶ در صورت عدم وجود لاگ اطلاعات مشتریان در سامانه های طرف مقابل و درخواست مراجع قضایی در این خصوص و اعمال جریمه برای هر یک از طرفین از سوی مراجع قضایی، طرف خاطی موظف به تأمین خسارت اعم از اصل وجه و جرائم احتمالی اعلامی می باشد و صندوق مکلف به ارائه SLA جهت دریافت لاگ و اطلاعات است.

۹-۶ هیچ یک از طرفین حق واگذاری جزئی و کلی تعهدات خود به غیر را بدون کسب موافقت طرف مقابل نداشته و در صورت واگذاری، طرف مقابل حق فسخ قرارداد حاضر را خواهد داشت.

تبصره ۷: خسارات ناشی از استفاده نادرست از نرم افزار و مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری هر یک از طرفین در موضوع قرارداد برعهده همان طرف می باشد.

دیجی پی	مدیر صندوق
 شقایق جعفرلو (مدیر حسابداری) جواد نجفی (نایب رئیس هیئت مدیران)	 سعید متین زاد (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره) کورش شمس (رئیس هیئت مدیره)

digipay
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۷۸۰۳

یاداش
شرکت سهامی
پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸
تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش بلوار صبا غربی، پلاک ۲، ساختمان پاکباز صبا، طبقه ۳، کد پستی ۱۹۱۷۷۶۱۹۸۳
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره: DP/1403/543

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۱

۱۰-۶- طرفین متعهد به محرمانه نگهداشتن اطلاعات محرمانه‌ی یکدیگر می‌باشند. همچنین متعهد می‌گردند کلیه اطلاعاتی که به آنها عرضه می‌شود جهت اهداف این قرارداد بکار برده شود و به هیچ طریقی بدون کسب مجوز کتبی انتقال ندهند، اطلاعات ذکر شده آن را کپی نکرده و انتقال ندهند.

۱۱-۶- با توجه به اینکه در طول مدت اجرای این قرارداد ممکن است برخی اطلاعات محرمانه طرفین در اختیار کارکنان هر دو طرف قرار گیرد، نباید هیچ اطلاعات محرمانه‌ای در هیچ زمانی، برای هیچ شخص حقیقی و حقوقی افشا گردد. به جهت نیل به این هدف طرفین می‌بایست "توافقنامه حفظ محرمانگی اطلاعات و ارتباطات" این قرارداد را که حاوی شرایط و ضوابط امنیتی اطلاعات از منظر محرمانگی، دسترسی‌پذیری و یکپارچگی می‌باشد، امضا نمایند.

تبصره ۸: چنانچه بر اثر اهمال و تقصیر هر یک از کارکنان طرفین، اطلاعات طرف مقابل خواه در زمان اجرای پروژه و یا پس از آن فاش و یا از آن اطلاعات سوءاستفاده گردد، طرف خاطی و شخص مقصر متضامناً مسئول جبران خسارات خواهند بود.

تشخیص میزان خسارت کجاً و کیفیاً به عهده طرفی می‌باشد که اطلاعات آن فاش شده و یا از اطلاعات آنها سوءاستفاده شده است طرف مقابل حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص را نخواهد داشت.

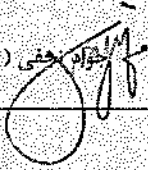
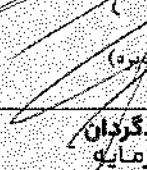
۱۲-۶- طرفین تعهد می‌نمایند تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های سرویس‌های خود را به طور مستمر پایش نموده و سناریوهایی که دارایی‌ها، فرایندها و کارکردهای حیاتی خدمت را با ریسک روبه‌رو می‌نمایند، به طور منظم بازبینی نمایند.

۱۳-۶- در صورت بروز خسارت به کاربر یا هر یک از طرفین ناشی از بروز مشکل فنی در اپلیکیشن و سامانه‌ها موضوع به درخواست هریک از طرفین در کمیته فنی مشترک که متشکل از ۳ عضو با حضور نمایندگان هریک از طرفین و یک نفر کارشناس دادگستری متخصص مطرح می‌گردد و ظرف یک هفته مورد بررسی و تصمیم‌گیری واقع خواهد شد. در صورت احراز انتساب مشکل فنی هریک از طرفین طرف مذکور مسئول، جبران خسارات وارده خواهد بود.

ماده (۷) حقوق و تعهدات دیجی پی

۱-۷- دیجی پی متعهد می‌شود با رعایت قوانین، مقررات و روال‌های داخلی خود، قضایای اختصاصی مشتمل بر یک کادر جهت نمایش قیمت، بازده و مدیر صندوق را در سامانه خود جهت عرضه واحدهای سرمایه‌گذاری متعلق به صندوق، به مدیر صندوق اختصاص دهد.

۲-۷- دیجی پی متعهد می‌گردد در زمان ثبت نام کاربر در صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق از طریق اپلیکیشن دیجی پی و پیش از اجازه ثبت درخواست صندوق یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، سجامی بودن کاربران سامانه را احراز نماید و در صورت سجامی بودن ایشان نسبت به ثبت نام و ارسال اطلاعات و مدارک مربوطه اقدام نماید.

دیجی پی	مدیر صندوق
 شقایق جعفرلو (مدیر حسابداری)	 سعید متین‌راد (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)
 امیرحسین شمس (نایب رئیس هیئت مدیره)	 امیرحسین شمس (رئیس هیئت مدیره)

دیجی پی
شرکت سرمایه‌گذاری

پاداش
شرکت سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

پاداش
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش بلوار صبا غربی، پلاک ۲، ساختمان پانید صبا، طبقه ۳، کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۱۹۸۳ * ۹۸۰۰۳۱۱۶۱۹۳۰

3rd floor, No 2, Paniz Saba Bldg., W Saba Blvd., Nelson Mandela Blvd., Tehran, Postal code 1917761953 * +98(21)61936400

www.mydigipay.com • info@mydigipay.com

۷-۳- دیجی پی تعهد می‌نماید یک پنل مدیریتی با امکان دسترسی جهت مشاهده وضعیت درخواست‌های صدور و انطباق واحدهای سرمایه‌گذاری متعلق به مدیر صندوق در اختیار مدیر صندوق قرار دهد.

۴-۷- این قرارداد صرفاً جهت همکاری طرفین در حدود موضوع و مفاد این قرارداد می‌باشد. به علاوه دیجی‌پی در هر حال تنها متعهد به برقراری دسترسی به سامانه برای کاربران بوده و از جهت بازاریابی یا جذب سرمایه، تضمین یا تعهدی ندارد.

۵-۷- این قرارداد جهت ارسال صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مندرج در ماده سه بوده و انجام این کار برای دیگر صندوق‌هایی که تحت مدیریت مدیر صندوق می‌باشد، از این قرارداد خارج و موضوع قرارداد های جداگانه دیگری خواهد بود.

۶-۷- در صورت تحطی مدیر صندوق از شروط این قرارداد، قوانین و مقررات، دیجی پی این اختصار را دارد که امکان ثبت درخواست کاربران را به صورت موقت یا دائم محدود یا مسدود کند

۷-۷- در صورت استفاده دیجی پی از اشخاص ثالث، به منظور اجرای این قرارداد، تحت هیچ شرایطی از مسئولیت وی کاسته نشده و کلیه تعهدات مندرج در قرارداد حاضر بر عهده دیجی پی خواهد بود.

۷-۸- دیجی پی متعهد می‌شود در طول اجرای قرارداد نسبت به رفع و بررسی مشکلات عملکردی و امنیتی احتمالی اعلام شده توسط مدیر صندوق در کوتاهترین زمان ممکن، اقدامات لازم را انجام دهد.

۶-۷- دیجی پی متعهد می‌شود نسبت به ثبت درخواست‌های سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته از دیجی پی، براساس قوانین و مقررات حاکم بر ثبت الکترونیکی درخواست‌های صدور در صندوق‌های سرمایه‌گذاری از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

۷-۱۰- دیجی پی معهد می‌شود طبق استانداردهای سازمانی خود کلیه اصلاحات موردنظر مدیر صندوق را چنانچه مطابق با قوانین و مقررات باشد قبل از ارسال درخواست دریافت مجوزهای مربوطه از سازمان بورس و اوراق بهادار، بنیاده سازی نماید.

۷-۱۱- دیجیتال: پی‌م‌س‌ه‌د می‌شود هر نوع تغییر در رویه‌ها را پس از تاریخ تأییدیه ارسال شده از اداره کنترل و نظارت فتاوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار بصورت مکتوب به مدیر صندوق در اسرع وقت جهت انجام اقدامات لازم اعلام نماید.

۷-۱۲- دیجی پی متعهد می‌گردد جهت پشتیبانی، رفع نواقص و مشکلات احتمالی سرمایه‌گذار مرکز تماس دیجی پی به شماره ۰۲۱۶۱۹۳۰۰۰۰ را به آنها معرفی کرده و در صورتی که نقص و یا مشکل از جانب صندوق بوده باشد راه ارتباطی با مرکز تماس مشتریان صندوق با شماره تماس ۵۸۷۱۸ و آدرس الکترونیکی crm@padash.ir به کاربران معرفی کند.

مدیر صندوق	مدیر دیجی پی
سعید متین‌راد (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)	شقایق جعفرلو (مدیر حسابداری)
کوروش شمسی (رئیس هیئت مدیره)	نایب رئیس هیئت مدیره مهرکت ۱۳۹۷

معاونی امور انسانی
معاونی امور انسانی

شرکت سیدگردان
پاداش سرمایه

یاد آتش
دعوت نظارت ساراہی
وہ سوار و آتش ساراہی

٩٨٠ (٢١١٣٩٩) ٥٤٠٠ * ١٩١٧٧٦٩٨٣ کد دستي ٣، سا خندان ياندي، صبا، طبقه ٣،

3rd floor, No.2, Pansj Saba bldg., W Saba Blvd., Nelson Mandela Blvd., Tehran, Postal code 1917761983*+98(21)61930400

www.mydicapay.com • info@mydicapay.com

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۱

۷-۱۳- دیجی پی متعدد است وظایف خود را دقیقاً مطابق با شرایط قرارداد انجام داده و تمام مهارت، دقت و سعی و تلاش خود را برای اجرای موضوع قرارداد با کیفیت مناسب بکار گیرد.

۷-۱۴- در صورت تصمیم‌دهی بی به توقف کوتاه مدت خدمات موضوع قرارداداد به دلایلی خارج از موارد مطروحه در سایر بندهای قرارداد حاضر لازم است کتابا دلیل توقف و مدت آن را به مدیر صندوق اعلام نماید تا ایشان طبق دستورالعمل و شرایط قرارداد حاضر سرمایه‌گذاران را مطلع نماید.

۱۵-۲- در صورت انحراف معنادار قیمت آماری صندوق از قیمت صدور و ابطال و تثبیت شرایط به مدت ۳۰ روز، دیجی پی این اختیار را دارد که امکان ثبت در حواصت کاربران را به صورت موقت یا دائم محدود یا مسدود کند.

سادہ ۸) حقوق و تعهدات مدیر صندوق

۸-۱- در خصوص اطلاعات مالی صندوق که توسط مدیر صندوق اعلام می‌شود، مسئولیت صحت این اطلاعات مطلقاً به عهده مدیر صندوق بوده و در صورتی که خسارتی از این جهت به شخصی وارد شود، جبران این خسارت تماماً به عهده مدیر صندوق بوده و دیجی‌پی از این جهت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

۸-۲- مدیر صندوق موظف است پس از محاسبه نرخ حائز ارزش دارایی ها در هر روز، نسبت به روزآمد نمودن قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام نماید. فلذا تا زمانی که تغییرات جدید اعمال گردد، شرایط قبلی پابرجاست.

تبصره ۹: در صورتی که مدیر صندوق نسبت به روزآمد کردن اطلاعات مربوط به واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام ننماید، دیجی‌پی می‌تواند با ارسال هشدار به مدیر صندوق و گذشت مدت ۱ روز، نسبت به تعلیق صفحه متعلق به وی در سامانه اقدام نماید. در صورتی که پس از تعلیق، به‌روزرسانی صورت نپذیرد، صفحه متعلق به مدیر صندوق، مجدداً فعال خواهد شد.

۸-۳- مدیر صندوق موظف است هرگونه تغییر در شرایط عرضه واحدهای سرمایه‌گذاری خود را در اسرع وقت به اطلاع دیجی‌پی برساند و همچنین شرایطی مقرر نماید تا برخورد وی نسبت به مراجعات و درخواست‌های حضوری با درخواست‌های پراخت در سامانه مدیریت ثروت دیجی‌پی یکسان باشد.

۴-۸- **مدیر صندوق** متعهد می‌گردد امکان اخذ درخواست‌های صدور و ابطال در کلیه ساعات شبانه‌روز و روزهای کاری صندوق فراهم آورد و پس از واريز مبلغ صدور، حداکثر ظرف یک روز کاری به درخواست‌های صدور ثبت شده در صفحه خود، ترتیب اثر داده و واحدهای مربوطه را بر طبق رویه داخلی صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود صادر نماید. همچنین مدیر صندوق متعهد است به درخواست‌های ابطال ثبت شده در صفحه خود حداکثر ظرف یک روز کاری ترتیب اثر دهد و مبلغ مربوطه را مطابق ضوابط و مقررات جاری، به حساب کاربر واريز نماید.

مدیر صندوق سعد متین زاد (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره) کوروش نصیری (رئیس هیئت مدیره)	دبیری پی شقایق جعفرلو (مدیر حسابداری) محمود نصیری (نایب رئیس هیئت مدیره) محمود نصیری (نایب رئیس هیئت مدیره)
---	---

شرکت سید گردان
پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

باداقتس
تحتفظ فقط بآرتم سيالوفاي
موسكو في ١٩٩٨

تهران، بلوار نیکسون ماندلا، نمش بلوار صفا غربی، پلاک ۲، ساختمان پانصد صفا، طبقه ۴، کد پستی ۱۹۱۷۷/۱۹۸۳، ۴۰۰/۱۹۳/۱۱۱، ۹۸+.

3rd floor, No.2, Paniz Saba bldg., W Saba Blvd., Nelson Mandela Blvd., Tehran, Postal code 1917761983* +98(21)61939400

www.mydigipay.com • info@mydigipay.com

شماره: DP/1403/543

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۱

۵-۸- از آنجاکه مطالب دریافتی از مشتری بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری، تقریبی هستند و قیمت دقیق در روز صدور مشخص می شود، در صورتی که مشخص شود مبلغ اضافی از کاربران سامانه مدیریت ثروت دیجی پی دریافت شده است، مدیر صندوق متعهد است این مبلغ را بلافاصله به حساب کاربران سامانه عودت دهد و موضوع را به اطلاع دیجی پی برساند.

تبصره ۱۰: در صورتی که قیمت واحد سرمایه گذاری در روز صدور بیشتر از روز واریز وجه باشد، مدیر صندوق متعهد است پس از صدور تعداد واحد کمتر برای کاربر، مبلغ اضافه احتمالی را بلافاصله به حساب وی عودت داده و موضوع را به اطلاع دیجی پی برساند.

۶-۸- مدیر صندوق متعهد است نسبت به ارائه کلیه اطلاعات مورد نیاز پیرامون واحدهای سرمایه گذاری به صورت پیوسته و صحیح اقدام نماید و با برقراری وبسرویس، امکان دسترسی برخط به این اطلاعات را برای دیجی پی فراهم آورد.

۸-۸- مدیر صندوق مکلف است تکمیل سقف صدور صندوق و تغییر رویه های صدور و ابطال و هرگونه تغییر در امیدنامه، اساسنامه و بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق و SLA دریافتی از ارائه دهنده سرویس سامانه مدیریت صندوق را بلافاصله به دیجی پی اطلاع رسانی نماید.

۹-۸- جهت ایجاد زیرساخت و دسترسی های لازم جهت استعلام سهام مدیر صندوق متعهد به انجام نهایت همکاری با دیجی پی می باشد.

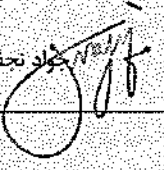
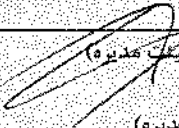
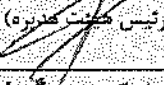
۱۰-۸- در صورت تصمیم مدیر صندوق نسبت به تغییر نرخ سود مشتری (اعم از تغییر نرخ سود صندوق یا تغییر رویه پرداخت ذخیره تغییر ارزش سهام) موظف است حداقل ۳ روز قبل از اعمال مراتب تصمیم گیری خود را به دیجی پی اطلاع دهد.

۱۱-۸- مدیر صندوق مکلف است نسبت به ایجاد زیرساخت و دسترسی توثیق واحدهای سرمایه گذار به درخواست سرمایه گذار اقدامات لازم را انجام دهد.

۱۲-۸- اعمال اصلاحات در امیدنامه صندوق جهت امکان ابطال واحدهای سرمایه گذاری وثیقه شده و واریز وجوه حاصله به حساب ذینفع وثیقه به درخواست ذینفع بر عهده مدیر صندوق می باشد و ایشان مکلف است صرفاً پس از اخذ تایید دیجی پی نسبت به رفع توثیق واحدهای وثیقه شده توسط دیجی پی اقدام نماید.

۱۳-۸- در ابتدای همکاری مدیر صندوق باید نام کاربری مشخصی را در سامانه مدیریت صندوق به دیجی پی اختصاص داده و در ثبت کلیه درخواست ها صرفاً با نام کاربری مزبور اقدام به عمل آید.

۱۴-۸- مدیر صندوق مکلف است تقسیم عوایدی غیر از خالص ارزش دارایی ها به سرمایه گذاران به دیجی پی در همان روز (اعم از تقسیم ذخیره ارزش سهام و ...) را اعلام نماید.

دیجی پی	مدیر صندوق
 شقایق جعفرلو (مدیر حسابداری)  نایب رئیس هیئت مدیره مجاری توانمند پرداخت	 سعید متین راد (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)  کورش شمس (رئیس هیئت مدیره)

دیجی پی
 مجاری توانمند پرداخت

شرکت سپرگردان
 پاداش سرمایه
 شماره ثبت: ۳۶۱۷۹۸

پاداش
 جهت نظارت سازمان
 بورس و اوراق بهادار

۱۵-۸- مدیر صندوق تعهد می نماید همکاری و اطلاع رسانی های لازم جهت اخذ مجوزهای مورد نیاز و معرفی دیجی پی به عنوان نماینده جهت اخذ درگاه، مجوز و ... را داشته باشد.

ماده ۹) حفظ محرمانگی اطلاعات

۱-۹- مدیر صندوق و دیجی پی متعهد می گردند، در طول مدت قرارداد و پس از خاتمه آن، تمامی اطلاعات مربوط به یکدیگر را که به اقتضاء ضرورت و یا ضمن کار، در جریان این قرارداد یا به نحو دیگری در اختیارشان قرار گرفته است یا خود شخصاً یا از طریق هر شخص یا منبع دیگری به دست آورده اند کاملاً محرمانه تلقی کنند و از هرگونه افشاء، استفاده و یا در دسترس گذاشتن اطلاعات مذکور اکیداً خودداری نمایند.

۲-۹- مدیر صندوق و دیجی پی موظفند در صورت صدور دستور مقامات قضایی یا دولتی ذیصلاح مبنی بر ارائه اطلاعات موضوع و یا در ارتباط با قرارداد، این امر را در اسرع وقت کتبی به یکدیگر اطلاع دهند.

۳-۹- آن دسته از اطلاعاتی که در تاریخ انعقاد این قرارداد به نحو عمومی منتشر گردیده و یا در دسترس بوده (اعم از آنکه در سایت های اینترنتی و یا گزارشات سایر اشخاص به صورت عمومی منتشر شده باشد) شامل اطلاعات محرمانه تلقی نشده و مدیر صندوق و دیجی پی تعهدی در حفظ آنها ندارند.

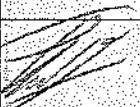
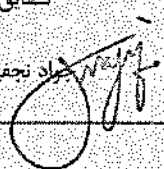
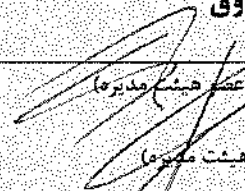
۴-۹- هر یک از طرفین می توانند در تبلیغات خود از نام و برند طرف مقابل، محصول و خدمات و گزارش عملکرد خود استفاده نمایند. تهیه و بخش هرگونه تبلیغات و انتشار رسانه های آمار و اطلاعات غیر محرمانه مرتبط با همکاری موضوع قرارداد و آمار کاربران جذب شده صرفاً پس از موافقت کتبی طرفین و با هماهنگی واحدهای روابط عمومی طرفین مجاز خواهد بود.

تبصره ۱۱: شرط محرمانگی و عدم افشاء شرط مستقل از قرارداد و مادام العمر بوده و تعهد به حفظ محرمانگی اطلاعات دائمی است و ابطال یا انقضاء مدت قرارداد باقی این تعهد نمی باشد.

۵-۹- هر یک از طرفین باید به محض کشف هرگونه استفاده و افشای غیرمجاز از اطلاعات محرمانه، یا هر مورد دیگر که منجر به نقض مفاد این قرارداد گردد، طرف دیگر را مطلع نموده و به هر روش معقولی مانع استفاده غیرمجاز آن در آن زمان یا آینده گردد. در صورتی که در این راستا خسارنی به طرف دیگر وارد گردد طرف متخلف موظف به جبران کلیه خسارات وارده خواهد بود.

۶-۹- هیچ یک از طرفین، هیچ مجوزی برای استفاده از اطلاعات محرمانه (جز برای اهداف محدود موضوع قرارداد منعقد بین طرفین)، کپی رایت یا دیگر حقوق مالکیت معنوی مربوط به اطلاعات محرمانه، به دیگری اعطا نکرده و نمی کند.

۱۰-۶- مالکیت اطلاعات، داده های مربوط به کاربران و سرمایه گذاران متعلق به دیجی پی می باشد و می تواند نسبت به کپی برداری از اطلاعات موجود اقدام نماید لذا در هر زمان که دیجی پی درخواست اخذ گزارش و دیتابیس داشته باشد باید به ایشان تحویل شود.

دیجی پی	مدیر صندوق
 شقایق جعفرلو (مدیر حسابداری)  امیر هشت (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) (نایب رئیس هیئت مدیره) شرکت پاداش سرمایه معاونت توسعه و مدیریت	 سعید متین راد (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) کورش شمس (رئیس هیئت مدیره)

دیجی پی
شرکت پاداش سرمایه
معاونت توسعه و مدیریت

شرکت سیدگودان
پاداش سرمایه
تلفن: ۴۶۱۷۹۸

پاداش
فصلت بشارت سازه های
پورس و اوراق بهادار

ماده (۱۰) حل اختلاف

تمامی اختلافات و دعاوی ناشی از، راجع و یا مرتبط به این قرارداد از جمله دعاوی و اختلافات مربوط به مذاکرات مقدماتی، انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر، اجرا یا عدم اجرای آن منحصر به دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (مرکز اتاق تهران) ارجاع می‌شود تا بر اساس قواعد داوری مورد عمل این مرکز که با درج این شرط به منزله توافق صریح طرفین تلقی می‌شود، با رای یک داور به صورت قطعی و لازم الاجرا حل و فصل گردد. داور علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذریبط را نیز مراعات خواهد نمود و این شرط داوری موافقتنامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی است و بطلان، انحلال، خاتمه، انفساخ، فسخ یا بی اعتبار شدن قرارداد اصلی تاثیری بر اعتبار و قابلیت استناد به این شرط ندارد.

ماده (۱۱) فسخ یا خاتمه قرارداد

این قرارداد بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی و قوانین و مقررات مربوطه منعقد شده و عقد لازم بوده و هیچ یک از طرفین نمی‌تواند به صورت یک طرفه به جز در شرایط زیر از آن خارج شود:

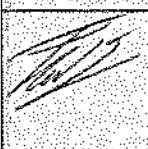
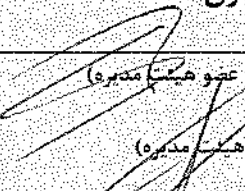
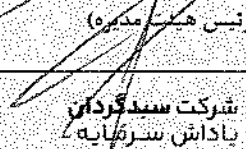
۱-۱۱- در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات قرارداد، قصور در انجام تعهدات و یا تخطی از قوانین نهادهای ذیصلاح توسط هر یک از طرفین، طرف مقابل می‌تواند پس از اخطار کتبی با مهلت ۱۵ روزه و عدم حصول نتیجه مطلوب، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. بدیهی است در فرض قصور یا تقصیر یکی از طرفین در انجام تعهدات قرارداد حاضر، طرف ناقض موظف و متعهد به جبران کلیه خسارات وارد بر طرف دیگر و پرداخت ضرر و زیان وارده به طرف مقابل می‌باشند.

۲-۱۱- اگر به هر دلیلی نهادها و سازمان‌های دولتی ناظر بر فعالیت طرفین اعم از بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شاپرک، پلیس فتا و ... فعالیت ابلیکشن و موضوع قرارداد را مغایر با مقررات و قوانین تشخیص و دستور عدم فعالیت صادر نمایند، ابتدا طرفین سعی تام بر اقناع نهاد مذکور نموده و در صورت عدم حصول نتیجه، طرفین موظف به توقف فعالیت و اقاله قرارداد حاضر خواهند بود. در این حالت هیچکدام از طرفین ملزم به پرداخت خسارت یا جرمیه به طرف دیگر نخواهند بود و فقط مسئول و پاسخگوی تعهدات خود تا قبل از زمان اقاله خواهند بود. در صورت فسخ، اقاله یا خاتمه قرارداد تعهدات طرفین تا زمان خاتمه و انحلال قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود و طرفین متعهد به ایفاء تعهدات خود تا زمان خاتمه قرارداد هستند.

۳-۱۱- در صورت ورشکستگی، انحلال و یا لغو مجوز فعالیت هر یک از طرفین، قرارداد منفسخ میگردد.

۴-۱۱- سایر موارد مصرح در قرارداد.

تبصره ۱۲: در صورت خاتمه قرارداد، مدیر صندوق موظف به پرداخت مطالبات دیجی پی اعم از مبلغ قرارداد موضوع ماده ۵ خواهد بود.

دیجی پی	مدیر صندوق
 شقایق جعفرلو (مدیر حسابداری)  حواد نجفی (نایب رئیس هیئت مدیره)	 سعید مشیر (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)  کوروش شمس (رئیس هیئت مدیره)

شرکت نوآوران پرداخت
مطابق آییننامه

digipay

شرکت سیدگرددین
یاداش سرشایه

یاداش

(سامان واحد)

تهران، بلوار نلسون ماندلا، نشانی بلوار صباغری، پلاک ۲، ساختمان پانصد صبا، طبقه ۳، کد پستی ۱۹۱۷۷۷۱۹۸۳ * ۹۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱

3rd floor, No.2, Paniz Saba bldg., W Saba Blvd., Nelson Mandela Blvd., Tehran, Postal code 1917761983* +98(21)61930400

www.mydigipay.com • info@mydigipay.com

شماره: DP/1403/543

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۱

تبصره ۱۲: بدیهی است در صورت فسخ یا انحلال قرارداد به هر دلیل، ارائه دهنده سامانه موظف به اطلاع رسانی به کاربران و مشتریان صندوق و اعطای مهلت معقول به مدیر صندوق در راستای ایفای وظایف قانونی وی می باشد. و شرایط بند ۳ و ۴ ماده ۴ برای کاربران و طرفین قرارداد حاضر حاکم می باشد.

ماده (۱۲) فورس مازور

هرگاه به علل عوامل فهریه غیر قابل پیش بینی نظیر سیل، زلزله، آتش سوزی و جنگ (فورس مازور) که به تأیید مقامات رسمی می رسد و رفع آن خارج از حیطه قدرت طرفین است و در اثر آنها هر یک از طرفین قادر به انجام تعهدات خود نباشد، هر یک از طرفین موظفند مراتب را بلافاصله پس از وقوع فورس مازور کتباً به طرف دیگر اطلاع دهند. در این صورت هر یک از طرفین در مورد اجرای مفاد این قرارداد در مدت فورس مازور مسئولیتی ندارند. در صورتیکه حالت فورس مازور بیش از یک ماه به طول انجامد طرفین می توانند از طریق مذاکره نسبت به ادامه یا فسخ این قرارداد توافق کتبی نمایند.

ماده (۱۳) نسخ قرارداد

این قرارداد مشتمل بر ۱۳ ماده و ۱۲ تبصره و در ۳ نسخه متحدالشکل، متحدالمتن و واحدالاعتبار، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ شمسی به امضای طرفین قرارداد رسیده است. دو نسخه از قرارداد در اختیار دیجی پی، یک نسخه در اختیار مدیر صندوق قرار گرفت.

دیجی پی	مدیر صندوق
شقایق جعفرلو (مدیر حسابداری) شرکت پاداش معاونت مدیریت و توسعه معاونت مالی و اداری	سعید متین راد (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره) کوروش شمس (رئیس هیئت مدیره)

دیجی پی
شرکت پاداش
شماره ثبت: ۵۲۷۸۴۴

شرکت سیدگردان
پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش بلوار صبا غربی، پلاک ۲، ساختمان پاداش صبا، طبقه ۳، کد پستی ۱۹۱۷۷۶۱۹۸۳ * ۹۸+ (۳۱) ۶۱۹۳۰۴۵۵

3rd floor, No 2, Paniz Saba Bldg., W Saba Blvd., Nelson Mandela Blvd., Tehran, Postal code 1917761983 * +98(21)61933400

www.mydigipay.com • info@mydigipay.com